

1516486-15.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... anterior configuradora de reincidência (condenação por tráfico anterior - fls. 71, não atingida pelo lapso depurador, conforme FA e registro de execução de fls. 90 - extinção da pena pelo cumprimento em 27/09/2017). Os demais são primários. Não há atenuantes. Agravo a pena para o reincidente em 1/6. Penas nesta segunda fase em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para FERNANDO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516486-15.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516486-15.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198221/2022 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 26276961 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2198221 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DIANA DE LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

ORLENILTON TEOFILO DOS SANTOS, FERNANDO ALVES DOS SANTOS, JEFFERSON DE MATOS RIBEIRO e LUCAS DIANA DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B, ECA, acusados de, no dia 21 de julho de 2022, por volta das 18h30m, na Rodovia Anchieta, Capital, SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o adolescente Rian de Almeida, terem subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas D.P.M. e R.O.S.L., coisas alheias móveis consistentes em três bobinas de vergalhão de alumínio, avaliadas em R\$ 14.588,80, e um caminhão Mercedes Benz L 1620, placas IKY7J72, avaliado em R\$ 170.000,00, bens de propriedade da empresa vítima "Rota Certa Ltda.".

Presos em flagrante, tiveram as prisões convertidas em preventivas em 22 de julho

de 2022 (fls. 98/101).

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 202/203).

Os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação.

Durante a instrução do feito, foram inquiridas três testemunhas, um informante e os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da pretensão acusatória, pugnando pela condenação dos réus pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menores (art. 180, CP e art. 244-B, ECA).

A defesa do réu Lucas sustenta a absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das majorantes imputadas para o crime de roubo; requer a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no art. 180, do Código Penal, com fixação de pena no mínimo legal, regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

A defesa do réu Jefferson também sustenta a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das majorantes imputadas para o crime de roubo; requer a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no art. 180, do Código Penal, com fixação de pena no mínimo legal, regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

A defesa dos réus Orlenilton e Fernando também sustenta a absolvição do réu por insuficiência probatória. Quanto ao crime de corrupção de menores, invoca tese de erro de tipo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta dos réus para o crime previsto no art. 180, do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão penal é procedente e, respeitadas as teses invocadas, acolhida nos termos da imputação originária trazida na denúncia.

A materialidade delitativa do crime de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), assim como pelas provas orais produzidas em Juízo.

A coautoria também está demonstrada e recai sobre os acusados.

Interrogado em sede policial, ORLENILTON declara que é proprietário da Oficina, Lava-Rápido e estacionamento para caminhões que funciona no local dos fatos. Na data do flagrante, declara que um cliente, que não conhece, chegou no local e perguntou se havia vaga para estacionar um caminhão. Informou que o estacionamento estava cheio, mas o cliente perguntou se ele poderia descarregar o caminhão e deixar a carga no local até o dia seguinte. Disse que cobrou R\$ 1.000,00 para descarregar o caminhão. Esse cliente disse que voltaria para pegar o caminhão vazio. Chamou os funcionários JEFFERSON e FERNANDO, assim como o amigo LUCAS para ajudarem na tarefa. Pararia R\$ 100,00 para cada um. Quando descarregavam o caminhão, foram abordados por policiais civis e presos em flagrante. Declara desconhecimento da origem da carga (fls. 10).

Interrogado em Juízo, manteve sua versão, negando a prática delitativa. Declara o réu ORLENILTON que trabalha há oito anos como autônomo; sobre o local dos fatos, trata-se de um terreno que compreende um estacionamento, mecânica e lava-rápido. JEFFERSON cuida da oficina há cinco anos. FERNANDO é seu funcionário. LUCAS é seu amigo. O estacionamento funciona 24 horas. É locatário do terreno. Os pagamentos dos clientes são feitos na conta-corrente de sua esposa e lhes entrega recebido de pagamento. O estabelecimento é informal e não possui número de CNPJ. A mensalidade para vaga de caminhão é de R\$ 500,00. Na data dos fatos, estavam efetuando o transbordo da carga FERNANDO, JEFFERSON e LUCAS, quando foram surpreendidos por policiais, que, segundo o réu, "chegaram atirando". Identificou-se como proprietário do estacionamento. O caminhão chegou por volta de 19h00. O motorista passou pela portaria e disse que precisava de uma vaga. Respondeu que não havia mais vagas. O "rapaz" insistiu e disse que precisava descarregar três bobinas que estavam em cima do caminhão e que daria R\$ 100,00 para quem ajudasse a descarregá-lo. Alega que a carga ficaria lá e ele a buscaria no dia seguinte. Nesse momento, o réu se recordou que um cliente havia deixado um caminhão com caçamba no local.

Pediu ajuda para JEFFERSON para retirar as bobinas de alumínio com o caminhão-caçamba. Alega que o "cliente" estava com fome e perguntou se havia algum local nas proximidades onde pudesse comer. Respondeu-lhe que havia uma padaria nas proximidades. O rapaz pediu que quando terminassem que o chamassem na padaria. Nesse ínterim, a polícia chegou. Não conhecia o motorista do caminhão. Seu prenome é José, é moreno e vestia uma camisa vermelha. Ele permaneceu no estacionamento por cinco minutos e depois foi à padaria. Declarou que não entrou no caminhão e que não viu o "capeta" (dispositivo bloqueador de sinal/rastreamento GPS) no painel do veículo, enquanto descarregavam. Não receberam os valores referentes ao transbordo da carga. Não conhecia o adolescente Rian e não sabia que ele era "menor de idade". Rian chegou no local com FERNANDO. Por fim, declarou que reside no local com sua família e que nunca faria nada de ilícito que comprometesse a segurança de seus familiares. Interrogado em Delegacia, FERNANDO declarou que trabalha no local dos fatos como ajudante geral no lava-rápido. No dia dos fatos, na hora que ia embora, foi chamado por seu patrão, que lhe ofereceu R\$100,00 para que ajudasse a descarregar um caminhão. Aceitou o trabalho e quando estavam descarregando foram abordados por policiais e posteriormente conduzidos à Delegacia de Polícia. Declara que não sabia da origem da mercadoria (fls. 11).

Interrogado em Juízo, o réu FERNANDO negou a prática delitiva. Declarou que estava trabalhando no dia dos fatos e ORLENILTON lhe ofereceu R\$ 100,00 para que auxiliasse a descarregar o caminhão. Pediu que chamasse outras pessoas para ajudar a descarregar. Disse que daria R\$ 100,00 a quem ajudasse. Pegou sua bicicleta, foi até o bairro e chamou Rian. Alega que não sabia que Rian era "menor de idade". Todos foram presos no estacionamento. Trabalhava no local há dois anos. Conhecia JEFFERSON, que trabalha na mecânica nos fundos do estacionamento. Conhece LUCAS há pouco tempo. O caminhão chegou no local carregado com três bobinas (de alumínio). Declara que o motorista do caminhão era um rapaz moreno de blusa vermelha que tido ido tomar café na padaria. Não conseguiram descarregar as bobinas manualmente. Na sequência, os policiais chegaram. Não teve contato com o motorista do caminhão. Havia outros caminhões estacionados no local. Tiraram as bobinas com auxílio de um caminhão-caçamba.

Interrogado na fase policial, JEFFERSON declarou que trabalha no local dos fatos como mecânico e no dia dos fatos, no final de seu expediente, seu patrão ORLENILTON lhe ofereceu R\$100,00 para ajudar a descarregar um caminhão. Que aceitou o trabalho e quando estavam descarregando foram abordados por policiais civis. Declara que desconhecia a procedência da carga. Alega que no local chegam vários caminhões para estacionar e também para conserto (fls. 14).

Interrogado em Juízo, o réu JEFFERSON negou a prática delitiva. Declarou que estava no local dos fatos; lá não havia arma de fogo. Estavam fazendo o transbordo da carga. Orlenilton lhe pediu um favor. Respondeu, em um primeiro momento, que não poderia, pois tinha que pegar suas filhas para levá-las a uma festa de aniversário. Contudo, acabou auxiliando Orlenilton, tendo sido preso. Trabalha em uma oficina dentro do estacionamento há dois anos e meio. No dia dos fatos estava trabalhando na oficina. Orlenilton coordena o estacionamento. Fernando é funcionário e presta serviços gerais no estacionamento. Não conhece o corréu Lucas. Estava auxiliando no descarregamento do caminhão no dia. Sua função foi tirar as bobinas de cima do caminhão com outro caminhão poli que estava no estacionamento. Tentaram remover as bobinas manualmente, mas não conseguiram. As bobinas ficariam no próprio estacionamento. Não visualizou quando o caminhão Mercedes-Benz chegou no estacionamento. Quando saiu da oficina o caminhão já estava estacionado. Não entrou no caminhão e não viu o "capeta" dentro do caminhão. Havia um adolescente auxiliando no transbordo da carga. Costuma ir embora às 19h00, 19h30. Não trabalha no estacionamento, apenas na oficina que fica nos fundos.

A vítima D.P.M., qualificada a fls. 12 dos autos, relata em sede policial que "chegou a esta capital na data de ontem, 21/07/2022, contratou os serviços de ajudante da vítima Roberto por R\$250,00 e fizeram duas entregas sendo uma em Guarulhos/SP e uma no bairro da Moóca, e depois foram para a empresa Termomecânica São Paulo S/A, onde carregaram o caminhão com 3 (três) bobinas de vergalhões de

alumínio, que levaria para a cidade de Schoreder/SC; que após carregar seguiu viagem, chegando na Rodovia Anchieta, próximo ao retorno da Scannia, por volta das 18h30min, foram abordados por dois indivíduos que estavam em um veículo Fiat Siena de cor prata, onde os indivíduos desceram armados e um deles adentrou a cabine do caminhão e fez o declarante dirigir até uma rua próxima, lá chegando fez o declarante e seu ajudante descer do caminhão, onde foram colocados em outro veículo da marca JAC, levaram o caminhão e passaram a andar com o declarante e seu ajudante por algum tempo e após foram para o interior de uma comunidade, onde permaneceram em poder dos indivíduos até as 21h30min; Que após esse horário levaram os mesmos até próximo a estação de trem Tamanduateí, entregaram seus telefones e mandaram que saíssem correndo do local, que nesse trajeto encontraram uma viatura da Rota, onde os policiais pegaram os dados do veículo onde estavam e orientaram a ligar para o COPOM da Polícia Militar; que ficaram no interior da estação de trem e logo a seguradora enviou um veículo de aplicativo, que conduziu o declarante a esta unidade especializada; que tem condições de reconhecer os autores do roubo; que nesta unidade em sala preparada, onde haviam várias pessoas, não reconheceu nenhuma das pessoas que lá estavam" (Termo de Declarações de fls. 12).

A vítima R.O.S.L., qualificada a fls. 13 dos autos, ouvida também quando da prisão em flagrante dos ora acusados, relata que "possui uma empresa de carga e descarga, prestando serviços para empresa de transportes, empresas estas que geralmente lhe contrata para assessorar motoristas de outros estados; Que na data de ontem, foi contrato pela vítima Diones, o qual lhe contratou para ajudá-lo em entregas nesta cidade e em um carregamento que iria fazer; Que fizeram duas entregas, sendo uma na cidade de Guarulhos e outra no bairro da Mooca, seguindo para a empresa Termo Mecânica São Paulo S/A, onde carregaram o caminhão com 3 bobinas de vergalhões de Alumínio e seguiu juntamente com o motorista; que chegando a Rodovia Anchieta, por volta das 18h30min, foram abordados por um veículo Fiat Siena Prata, de onde dois indivíduos desceram armados e mediante grave ameaça, um deles entrou na cabine do caminhão e fez o motorista seguir até uma rua próximo, onde já havia outro veículo da Marca JAC, onde foram obrigados a entrar e a partir daí ficaram sob a guarda dos roubadores até as 21h30min, sendo liberados próximo a estação de trem Tamanduateí, após isso foram conduzidos a esta unidade; que tem condições de reconhecer os roubadores; que nesta unidade procedeu o reconhecimento, mas não reconheceu nenhuma das pessoas que estavam perfiladas no local" (Termo de Declarações de fls. 13).

A testemunha policial Otávio Guilherme Braga, policial civil, em Juízo relata as circunstâncias da prisão em flagrante dos ora acusados. Segundo a testemunha, no dia dos fatos recebeu comunicação de uma empresa de rastreamento, que informava que um caminhão havia saído da rota originária e que não conseguiam contato com o motorista. Os policiais civis se deslocaram até o local de emissão da geolocalização do veículo. Chegando no local, tratava-se de um grande estacionamento e logo na entrada se depararam com dois caminhões posicionados com as respectivas traseiras encostadas, que faziam o transbordo de bobinas grades de aço/alumínio. Constataram, de plano, que duas bobinas já haviam sido retiradas do caminhão que havia sido roubado. Foram abordados cinco indivíduos, que estavam todos em volta do caminhão, realizando o transbordo da carga. Foi solicitado apoio. Até aquele momento, os policiais ainda não conseguiam manter contato com a vítima. O responsável pelo estacionamento foi abordado e declarou que uma pessoa havia deixado o caminhão no local e que receberia uma determinada quantia para realizar o serviço de descarregamento. Havia um adolescente dentre os autores. Apontou o réu ORLENILTON como o indivíduo que se apresentou como responsável pelo estacionamento. Todos os acusados estavam juntos e apresentaram a mesma justificativa. Disse que a vítima somente foi libertada uma hora depois (da prisão em flagrante dos réus). Depois que os flagranciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, teve contato com a vítima. Recorda-se que, em Delegacia, as vítimas não tiveram condições de reconhecer os flagranciados como autores do crime. Afirma que no caminhão roubado havia um equipamento ligado bloqueador de sinais de geolocalização, conhecido como "capeta". Reitera que duas bobinas já haviam sido descarregadas, com auxílio de um segundo caminhão que estava no local dos fatos. Reitera que, à exceção de ORLENILTON, que se apresentou como responsável pelo estacionamento, os demais

flagranciados nada falaram, mas reafirma que estavam todos juntos quando da prisão em flagrante. Não se recorda dos valores que os flagranciados declararam que receberiam. Disse que a vítima permaneceu em cárcere privado e não teve condições de olhar para os autores do crime. Afirma ter sido rápido o deslocamento até o local dos fatos, com prisão dos acusados, após a empresa de rastreamento ter passado a informação. Não soube precisar o lapso temporal transcorrido, mas afirma que tudo ocorreu muito rápido e que a detenção ocorreu por volta das 20h10m daquele dia. Recorda-se que as bobinas de aço eram enormes e pesadas. Para o descarregamento das bobinas, era necessária a utilização de um caminhão-caçamba, que vinha sendo utilizado pelos réus no momento da prisão em flagrante. As vítimas não estavam no mesmo local onde os réus foram presos. As vítimas somente foram libertadas após uma hora depois da prisão dos réus. Não apreenderam armas no local. Reitera que quando chegaram no local, o último “rolo” (bobina de alumínio) estava sendo descarregado. ORLENILTON não deu detalhes sobre sua ciência quanto à origem da carga. Do que se recorda, a vítima foi libertada no Bairro do Ipiranga e a prisão dos réus ocorreu em Interlagos.

A testemunha policial civil Diego Franco Braga também relata a ocorrência com detalhes e de maneira coincidente ao teor do depoimento do primeiro policial civil. Segundo essa testemunha, no dia dos fatos foram acionados por uma empresa de rastreamento sobre um veículo Mercedes Benz que estaria “fora de rota”, e que havia oscilações de sinais de geolocalização por uso de um aparelho bloqueador denominado “jammer”. Ainda, a empresa não conseguia contato com o celular da vítima. Deslocaram-se ao local de onde se emitiam os sinais do veículo. Recorda-se que era um estacionamento/lava-rápido/mecânica. Deparam-se com dois caminhões, um Mercedes Benz branco e um caminhão de “entulho”. Os réus estavam em volta do caminhão, manobrando a máquina para a retirada das bobinas de alumínio, que pesavam cerca de dois mil quilos cada. Teve contato com a vítima somente em Delegacia, que não reconheceu os flagranciados. Recorda-se que havia um adolescente no local, junto com os acusados. ORLENILTON disse que todos foram contratados para o transbordo da carga. Não se recorda dos valores que individualmente receberiam pelo serviço, mas ORLENILTON informou que receberia mil reais pelo descarregamento. Recorda-se que foram acionados pela empresa de rastreamento às 19h40m e que chegaram no estacionamento por volta de 20h10m. As vítimas não estavam no mesmo local onde foi encontrado o caminhão. Soube que as vítimas foram localizadas perto do Terminal Tamanduateí, Zona Sul da Capital. Não foram encontradas armas de fogo, nem no local, nem na posse dos flagranciados. Quando detinha os réus, a vítima ainda estava com a liberdade privada em cárcere. Disse que a carga estava sendo descarregada. Os flagranciados não ofereceram resistência. Os abordados pararam imediatamente quando os policiais se apresentaram. Recorda-se do dono do estacionamento, réu ORLENILTON. Esse declarou que um indivíduo teria deixado o caminhão no local. Os réus não apresentaram identificação precisa desse indivíduo que teria deixado o caminhão no local. Havia um equipamento “capeta” (bloqueador de sinais) ligado na cabine do caminhão subtraído. Relata, por fim, que o próprio Delegado de Polícia, ao receber os flagranciados, ainda tentava entrar em contato com a vítima, que somente fora libertada um tempo depois.

A testemunha Adilson Pereira Gomes disse que trabalha no local dos fatos há oito meses. Conhece FERNANDO, que também trabalha no local. Disse ter visto o caminhão entrar no estacionamento no dia dos fatos. Somente acompanhou o caminhão entrar, procurar vaga, mas não presenciou a proposta de serviços entre o motorista e os demais acusados. Questionado sobre o indivíduo que teria deixado o caminhão no local, disse somente que era “moreno”. Não sabe dizer como as bobinas de alumínio seriam descarregadas no caminhão. Não sabe dizer se o indivíduo que deixou o veículo permaneceu no local. Disse que trabalha controlando o acesso de caminhões no estacionamento. Disse que o caminhão objeto da presente ação penal apareceu “de improviso”. Disse que o outro caminhão estava no estacionamento e na respectiva vaga. Não sabe de detalhes sobre as tratativas entre o dono do estacionamento ORLENILTON e o motorista do caminhão. Não trouxe mais detalhes sobre o indivíduo motorista do caminhão.

A informante Wendy Mathias Santana, mulher do acusado ORLENILTON, estava presente

quando os réus foram presos em flagrante. Disse que foi abordada por um policial civil, quando já havia um caminhão dentro do estacionamento. Não chegou a ver a pessoa que deixou o caminhão no local. Não tem conhecimento se o seu marido sabia da origem ilícita do caminhão e carga que estava sendo descarregada no local. Essas foram as provas orais produzidas, as quais reputo suficientes para o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, por todos os acusados, pela prática do crime de roubo majorado, tal como imputado originariamente na denúncia. Nesse particular, respeitada a manifestação da representante do Ministério Público e defesas em alegações finais, resta inequivocamente demonstrada, após a análise das provas, a materialidade do crime de roubo, não comportando acolhimento a tese desclassificatória.

Consigno, de início, que seria admissível ao Ministério Público, após a instrução processual, pugnar em alegações finais, invocando a regra da *emendatio libelli* (art. 383, CPP), pela condenação de acusados pela prática do crime de receptação, quando originariamente se imputa a eles a figura do roubo majorado. Violar-se-ia, inegavelmente, o princípio da correlação/congruência, caso acolhida essa tese. Com efeito, só é possível falar em *emendatio libelli* quando se puder dar qualificação jurídica diversa ao fato imputado, pois, como é cediço, o réu se defende da imputação relativa a determinado fato descrito e não da sua capitulação jurídica. Contudo, o fato deve estar devidamente narrado e imputado aos acusados, o que não se verifica quanto ao crime de receptação. Não se admite, como no caso dos autos, que se descreva o roubo e a utilização do bem roubado, imputando-se aos réus, no entanto, a prática do delito constante no art. 157 do Código Penal, para ao final situar a mesma conduta no delito de receptação, pois, ao se instruir o processo visando provar a prática do crime de roubo, certamente não se demonstrou a conduta descrita no art. 180, do Código Penal, especialmente o respectivo elemento subjetivo, não tendo sido viabilizada ao paciente a possibilidade de infirmar referida acusação.

É patente que a descrição do delito de receptação não tem como se subsumir ao tipo penal de roubo, pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal.

Quisesse o Ministério Público viabilizar seu pedido condenatório pelo crime de receptação, imprescindível utilização do instituto previsto no art. 384, CPP – *mutatio libelli* – com descrição específica das elementares e, conforme acima exposto, do elemento subjetivo do tipo, garantindo-se, com isso, a possibilidade de exercício da ampla defesa dos acusados pelos novos fatos e nova definição jurídica. A par dessa discussão sobre tese desclassificatória, fato é que as provas produzidas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus não deixam qualquer dúvida sobre a configuração do crime patrimonial mais grave, roubo majorado, como imputado originariamente nos autos.

E aqui também observo que a inexistência de reconhecimento em razão do não comparecimento da vítima em Juízo não compromete, em absoluto, o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva. Tanto é verdade que, ausente o reconhecimento após as declarações das vítimas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o Ministério Público, formando sua opinião *delicti* (corretamente, no entender deste julgador), já no início da relação jurídico-processual imputa a prática de roubo majorado aos denunciados, sobretudo pelas circunstâncias da prisão em flagrante dos réus durante a consumação do crime patrimonial cometido com grave ameaça, emprego de arma de fogo e privação de liberdade da vítima.

Da análise das provas, especialmente dos detalhados depoimentos das testemunhas inquiridas, depreende-se que os policiais civis receberam comunicação da empresa de rastreamento do caminhão que a vítima conduzia suspeita de mudança de rota, com interrupção de contato com o condutor. Ainda, segundo um dos policiais, a empresa de rastreamento informou que o veículo emitia sinais oscilantes de geolocalização, indicativos de que havia sido acionado dispositivo bloqueador de sinais (“capeta/jammer”), suspeita essa que acabou se confirmando após a localização do veículo no local descrito na denúncia.

Nesse local, os policiais se deparam com os quatro réus, acompanhados ainda de um adolescente, todos descarregando a carga do caminhão da vítima. Para tanto, utilizavam um caminhão-caçamba, com maquinário específico para o transbordo de carga pesada, como aquelas três bobinas de vergalhão de alumínio que eram transportadas pela vítima. Enquanto isso, a vítima, que havia sido abordada por vários indivíduos em via pública, já havia sido conduzida por outros agentes para um cativeiro, local onde permaneceu com sua liberdade restringida por aproximadamente duas horas. Somente foi libertada cerca de uma hora após a prisão em flagrante dos réus.

Reitero, por relevante, que os réus realizavam o transbordo da carga com equipamento e veículo específico para essa finalidade, conforme se verifica do laudo pericial de fls. 193/199 dos autos, e o veículo subtraído tinha acionado, em sua cabine, um dispositivo eletrônico conhecido como “capeta”, bloqueador de sinais de geolocalização, geralmente utilizado por autores especializados nesse tipo de delito, visando dificultar a localização do bem e garantir, em última análise, o êxito da empreitada criminosa, também constatado por laudo pericial (fls. 196). Resta inequívoco, portanto, dadas as circunstâncias do flagrante, que o crime de roubo ainda estava em consumação quando os réus foram surpreendidos pelos policiais civis na posse de veículo subtraído cerca de meia hora antes e, mais do que isso, em condutas de transbordo de carga, enquanto a vítima era mantida, por outros coautores, em cárcere privado a alguns quilômetros do local onde o veículo foi apreendido.

O roubo de carga, como na presente, assume características diferentes de roubos em que há emprego de grave ameaça, subtração da res furtiva da vítima, inversão da posse e fuga consequente. Em situações de roubo de veículo transportador de carga, os autores assumem funções e tarefas bem definidas na ação criminosa, ação essa que se estende no tempo justamente porque a vítima é, quase sempre, privada de liberdade em local onde é mantida em cárcere até que os demais coautores promovam o transporte do veículo subtraído para local geralmente ermo e realizem o transbordo da carga visada. Considerando que esses veículos são, não raras vezes, como na presente, providos de sistema de rastreamento, utilizam-se dispositivos eletrônicos inibidores/bloqueadores de sinal. A vítima, em regra, é abandonada em local desvinculado daquele onde originariamente fora abordada, e diverso daquele para onde a carga é levada, também visando frustrar a comunicação das forças de segurança sobre a ocorrência.

Reitero que a presença de diversos autores, com funções bem destacadas e com certo grau de profissionalismo é imprescindível para a consumação e êxito de uma ação criminosa que visa à subtração de veículos transportadores de cargas, de elevado valor intrínseco. Ressalto que os agentes que permanecem com o veículo e respectiva carga subtraídos não são, via de regra, os mesmos que permanecem com a vítima em cárcere, restringindo sua liberdade mediante grave ameaça. Por essa dinâmica, compreensível que a vítima não promova reconhecimento dos agentes flagrantizados, responsáveis pelo descarregamento da carga subtraída menos de meia hora após a subtração.

Não houve, assim, prisão de acusados na posse de veículo subtraído horas antes. Todos os fatos trazidos e relatados em audiência ocorreram em um único contexto, de forma que a libertação da vítima seria a última tarefa a ser realizada pelo grupo criminoso. E assim efetivamente foi feito, entretanto, já com os acusados presos em flagrante pela polícia civil.

As versões dos acusados, alinhadas no sentido de que teriam recebido o veículo e respectiva carga de maneira absolutamente aleatória e sem qualquer vinculação ao condutor do caminhão, afasta-se da razoabilidade e não merece qualquer consideração deste Juízo como tese minimamente plausível.

Novamente: o modus operandi do crime objeto de denúncia exige elevado grau de profissionalismo, ante a complexa atividade e divisão de atribuições que envolve o desmonte e descarregamento de cargas industriais (no caso concreto, três bobinas de vergalhão de alumínio, cada uma pesando toneladas), avaliadas em mais de cem mil reais, que exigiram a atuação de diversos autores e a utilização de um caminhão-

caçamba/guincho com equipamento específico para seu içamento e retirada do caminhão subtraído, conforme atestado no laudo pericial juntado a fls. 193/199 dos autos. Não se imagina, nem se revela crível, no contexto apresentado e considerada a natureza do roubo em questão, que um indivíduo absolutamente desconhecido, cuja identidade ou outros elementos qualificativos não foram indicados pelos réus, tenha promovido um encontro casual com esses, que, coincidentemente, tinham no estacionamento todo o equipamento, estrutura, logística e mão-de-obra qualificada para, sem qualquer vinculação, promoverem mero descarregamento de um caminhão, que, frise-se, tinha em seu interior um aparelho bloqueador acionado no momento em que foram surpreendidos pela polícia civil.

Assim, e novamente respeitadas as teses trazidas em alegações finais, não se verifica situação de exaurimento do crime em momento anterior à prisão dos réus. Todos os fatos trazidos e relatados em audiência ocorreram em um único contexto, de forma que a libertação da vítima seria a última tarefa a ser realizada pelo grupo criminoso, fato que somente ocorreu cerca de uma hora após a prisão dos réus, quando já se lavrava o auto de prisão em flagrante em Delegacia de Polícia. Considero, entretanto, que as circunstâncias trazidas na instrução criminal não indicam tratar-se de mera hipótese de mera posse de bem produto de crime anterior, o que afastaria, em tese, a responsabilidade penal pelo crime anterior (roubo) por não se admitir, doutrinariamente, participação ou coautoria em crime já consumado. Retomando à análise da materialidade delitiva, a causa de aumento relativa ao concurso de agentes está exaustivamente comprovada. Trata-se de crime praticado em coautoria, inclusive com outros indivíduos não identificados, havendo clara unidade de desígnios entre eles e divisão bem definida de funções e tarefas. Ainda, considero devidamente configurada a causa de aumento referente à restrição de liberdade da vítima, que, segundo seu relato em inquérito, foi mantida em cárcere por lapso temporal juridicamente relevante, e lá permaneceu com a liberdade privada até que os agentes, ora denunciados, pudessem promover o transbordo das carcas industriais.

Igualmente, deve ser reconhecida a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (na origem). Ressalte-se que a efetiva apreensão da arma é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento, que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima (Termo de Declarações de fls. 12/13 dos autos).

Quanto à prescindibilidade ou não da apreensão da arma para o reconhecimento da causa de aumento imputada, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. Precedentes. 2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados. (...) QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art 156 do CPP.(AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI,

QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

O crime de roubo restou consumado. A efetiva inversão da posse e da res furtiva em favor do acusado e demais envolvidos é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apreensão, entendimento que restou sumulado pelo STJ (Súmula nº 582).

Por fim, o crime descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 244-B) também restou comprovado, pois os acusados praticaram o delito de roubo majorado com o adolescente Rian de Almeida, qualificado nos autos. Esclareço que, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menores, por tratar-se de delito formal, independe da prova da efetiva corrupção do adolescente.

Também na esteira da jurisprudência do STJ, o crime de corrupção de adolescente foi cometido em concurso formal com o crime de roubo majorado, uma vez que, não sendo puníveis os atos preparatórios a eventual crime, a corrupção do adolescente ocorreu efetivamente quando da prática do delito descrito nestes autos. No caso sob análise, entretanto, para efeitos de dosimetria, considero que deve incidir a regra do concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, CP), uma vez que o aumento em 1/6 sobre o crime patrimonial (mais grave) pelo concurso formal implicaria pena superior àquela autonomamente fixada pela o art. 244-B, ECA e, portanto, também superior caso fixada em atenção à regra do art. 69, CP.

Comprovada, assim, a materialidade e autoria delitiva, a condenação dos acusados é medida de rigor, como incursos nos crimes descritos nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, CP e art. 244-B, ECA, na forma do art. 69, do Código Penal.

Passo à fixação e dosimetria das penas.

Crime do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, CP,

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais não extrapolam as elementares do tipo. Estabeleço a pena-base para todos os réus no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu ORLENILTON registra condenação anterior configuradora de reincidência (condenação por tráfico anterior - fls. 71, não atingida pelo lapso depurador, conforme FA e registro de execução de fls. 90 - extinção da pena pelo cumprimento em 27/09/2017). Os demais são primários. Não há atenuantes. Agravo a pena para o reincidente em 1/6. Penas nesta segunda fase em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para FERNANDO, JEFFERSON e LUCAS e em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa para ORLENILTON.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, incisos II e V, CP), além do emprego de grave ameaça por uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP), conforme fundamentação acima exposta. Majoro a pena em 3/8 em razão das duas primeiras majorantes e o aumento em tal fração se justifica concretamente pela relevância que as respectivas causas de aumento assumem na execução do crime - roubo de veículo de transporte de cargas, que exigem a coautoria de diversos agentes, alguns responsáveis pela vigilância da vítima privada de liberdade e outros, como os ora sentenciados, pelo descarregamento dos objetos transportados e outros pela condução do veículo subtraído até o local onde será descarregado. Ainda, a privação de liberdade da vítima assegura a consumação delitiva, sem que se posse acionar as forças policiais, circunstâncias essas presentes no caso concreto

e que justificam a majoração na proporção exposta. Ainda, aumento a pena em 2/3 em razão da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo, e sendo todas concretamente determinantes para a execução do delito tal como ocorrera, justifica-se o afastamento da faculdade legal descrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Operado os aumentos em 3/8 e 2/3, as penas alcançam 09 anos e 02 meses de reclusão e 21 dias-multa para os réus FERNANDO, JEFFERSON e LUCAS e 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 25 dias-multa para o réu ORLENILTON.

Crime do art. 244-B, ECA.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis aos acusados. Estabeleço a pena-base para todos os réus no mínimo legal, em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria, para os réus primários, fica mantida a pena no mínimo legal. Para o réu reincidente ORLENILTON, agravo a pena em 1/6, atingindo 01 anos e 02 meses de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Pena em definitivo deste crime para os réus FERNANDO, JEFFERSON e LUCAS em 01 ano de reclusão. Para o réu ORLENILTON: 01 ano e 02 meses de reclusão.

As penas do crime patrimonial e crime do ECA serão somadas, conforme fundamentação, por aplicação do concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, CP).

Dias-multa no mínimo legal.

Ante o quantum atingido, aliado à gravidade concreta do crime praticado, roubo de carga contra duas vítimas, com emprego de arma de fogo, majorado por concurso de agentes e privação de liberdade de vítimas, com corrupção de adolescente, sendo um dos réus reincidente, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente, sem prejuízo da imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória, caso haja interposição de recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu ORLENILTON TEOFILO DOS SANTOS às penas de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. art. 244-B ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, CP.

b) CONDENAR o réu FERNANDO ALVES DOS SANTOS às penas de 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. art. 244-B ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, CP.

c) CONDENAR o réu JEFFERSON DE MATOS RIBEIRO às penas de 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. art. 244-B ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, CP.

d) CONDENAR o réu LUCAS DIANA DE LIMA às penas de 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. art. 244-B ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, CP.

Nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva dos sentenciados eis que imprescindível à garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade concreta do crime praticado, hediondo, roubo de carga de elevado valor com privação de liberdade de vítima e que denota profissionalismo na ação criminosa.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas.

Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-as à VEC por mensagem eletrônica.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA